



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กองฝึกอบรมช่างและช่างไลน์
เลขรับ 2041
วันที่ 22 ส.ค. 2566
เวลา 09.31 น.

สรก.(บก)
วันที่ 16 ส.ค. 2566
เลขที่ 4315

สรก.(บก-ท)
วันที่ 16 ส.ค. 2566
เลขที่ 3360

ผู้ว่าการ
วันที่ 17 ส.ค. 2566
เลขที่รับ 3045

จาก คณะกรรมการฯ

เลขที่ ฝพบ. 280 /2566

ถึง สรก.(บก)

วันที่ 16 ส.ค. 2566

เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการฉนวนครอบสายไฟแรงสูง และฉนวนครอบลูกถ้วยแรงสูง ฉบับปี พ.ศ. 2566

เรียน รพก.(บก) ผ่าน ผชก.(บก-ท) ๑๖๑
16 ส.ค. 2566

1. เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ(ก) 93/2566 สั่ง ณ วันที่ 27 มกราคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและแก้ไขหลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการงานด้านฮอตไลน์ (ตามเอกสารแนบ 1)

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ตามอนุมัติในหลักการ ผวก. ลงวันที่ 28 เมษายน 2538 เรื่อง ขออนุมัติหลักการปรับปรุงรายละเอียดจำนวนฉนวนครอบสายไฟที่ใช้งานประจำ กฟฟ.ต่างๆ (ตามเอกสารแนบ 2)

2.2 ตามที่ ผวก. สั่งการในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง (บส.) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ให้เร่งรัดการเพิ่มรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ให้มากที่สุด โดยเน้นรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กฟผ. คณะกรรมการฯ จึงได้จัดทำหลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการฉนวนครอบสายไฟแรงสูง และฉนวนครอบลูกถ้วยแรงสูง ฉบับปี พ.ศ. 2566 (ตามเอกสารแนบ 3)

3. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้มีหลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการฉนวนครอบสายไฟแรงสูง และฉนวนครอบลูกถ้วยแรงสูง เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ปรับเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้เสริมให้แก่ กฟผ. จึงเห็นควรขออนุมัติใช้หลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการฉนวนครอบสายไฟแรงสูง และฉนวนครอบลูกถ้วยแรงสูง ฉบับปี พ.ศ. 2566 (ตามเอกสารแนบ 4)

4. ข้อเสนอ

ในการนี้ คณะกรรมการฯ เห็นควรขออนุมัติดำเนินการดังนี้

4.1 ยกเลิกอนุมัติในหลักการปรับปรุงรายละเอียดจำนวนฉนวนครอบสายไฟที่ใช้งานประจำ กฟฟ.ต่างๆ ตามอนุมัติในหลักการ ผวก. ลงวันที่ 28 เมษายน 2538

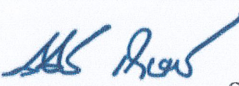
4.2 ให้ใช้หลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการฉนวนครอบสายไฟแรงสูง และฉนวนครอบลูกถ้วยแรงสูงฉบับปี พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

4.3 ให้ ฝพบ. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการฉนวน
ครอบสายไฟแรงสูง และฉนวนครอบลูกถ้วยแรงสูง ทุกช่วงเวลาภายใน 5 ปี ตามความเหมาะสม

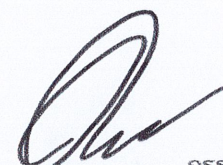
4.4 ให้ ฝพท. พิจารณาดำเนินการจัดทำโปรแกรมสำหรับการคิดประมาณการ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอ ผวก. อนุมัติและลงนาม
ในหลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการฉนวนครอบสายไฟแรงสูง และฉนวนครอบลูกถ้วยแรงสูง
ฉบับปี พ.ศ. 2566 ต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง

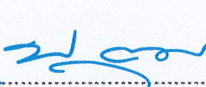
ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสมร กระเกษ)
อฝ.พบ.

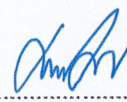
ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายนิติกร เกษพรหม)
รฝ.พบ.

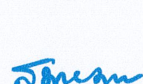
ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอานพวงค์ มินวล)
อก.ฝช.

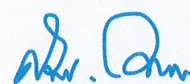
ลงชื่อ..........กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรี สุภากร อายุมัน)
อก.บช. กฟน.1

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวีระศักดิ์ กนกหงษ์)
อก.บช. กฟฉ.2

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายบุญณพิชญ์ ศรีจันทร์)
อก.บช. กฟภ.1

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายศานิต สมบูรณ์)
อก.บช. กฟภ.2

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสมหมาย ชื่นดั่ง)
อก.บช. กฟภ.3

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสุธิ อินทนพ)
อก.บช. กฟต.2

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวสุนันท์มาศ มั่นคงดี)
อก.บช.

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นายคมกริช ดรพรมย่อง)
รก.ฝช.

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการฉนวนครอบสายไฟแรงสูง และฉนวนครอบลูกถ้วยแรงสูง
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอต่อไปด้วย


(นายมนต์ชัย ดานโพธิ์บริบูรณ์)
ผชก.(บก-ท) รักษาการแทน รผก.(บก)
16 ส.ค. 2566

- ฝพท.(ท)
- กฝช.

อฝ.พบ.
21 ส.ค. 2566

อนุมัติตามเสนอ

(นายศุภชัย เอกอุ่น)
ผวก.
18 ส.ค. 2566

ผชช.

22 ส.ค. 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หลักเกณฑ์

การคิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการฉนวนครอบสายไฟแรงสูง
และฉนวนครอบลูกถ้วยแรงสูง ฉบับปี พ.ศ. 2566

อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

เริ่มใช้วันที่ 1 กันยายน 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

**หลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการฉนวนครอบสายไฟแรงสูง
และฉนวนครอบลูกถ้วยแรงสูง ฉบับปี พ.ศ. 2566**

ประเภทของค่าบริการ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ค่าบริการติดตั้งรื้อถอนฉนวนครอบสายไฟแรงสูง และฉนวนครอบลูกถ้วยแรงสูง โดยกำหนดให้มีอัตราค่าบริการ 3,500 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่องาน เมื่อมีผู้ร้องขอให้ กฟภ. ให้บริการ
2. ค่าบริการฉนวนครอบสายไฟแรงสูง และฉนวนครอบลูกถ้วยแรงสูง โดยกำหนดให้มีอัตราค่าบริการ 100 บาทต่อชิ้นต่อวัน ดังตัวอย่างในตารางต่อไปนี้

ตัวอย่างการคิดค่าใช้จ่าย					
ที่	รายการ		ค่าบริการฉนวนครอบสายไฟฟ้า	ค่าบริการติดตั้งรื้อถอน ฉนวนครอบสายไฟฟ้า	รวม*
	วัน	ฉนวน (ชิ้น)			
1	1	1	(100 บาท × 1 วัน × 1 ชิ้น) เป็นเงิน 100.- บาท	3,500.- บาท	3,600.- บาท
2	1	3	(100 บาท × 1 วัน × 3 ชิ้น) เป็นเงิน 300.- บาท	3,500.- บาท	3,800.- บาท
3	1	5	(100 บาท × 1 วัน × 5 ชิ้น) เป็นเงิน 500.- บาท	3,500.- บาท	4,000.- บาท
4	1	10	(100 บาท × 1 วัน × 10 ชิ้น) เป็นเงิน 1,000.- บาท	3,500.- บาท	4,500.- บาท
5	3	1	(100 บาท × 3 วัน × 1 ชิ้น) เป็นเงิน 300.- บาท	3,500.- บาท	3,800.- บาท
6	3	3	(100 บาท × 3 วัน × 3 ชิ้น) เป็นเงิน 900.- บาท	3,500.- บาท	4,400.- บาท
7	3	5	(100 บาท × 3 วัน × 5 ชิ้น) เป็นเงิน 1,500.- บาท	3,500.- บาท	5,000.- บาท
8	3	10	(100 บาท × 3 วัน × 10 ชิ้น) เป็นเงิน 3,000.- บาท	3,500.- บาท	6,500.- บาท
9	5	1	(100 บาท × 5 วัน × 1 ชิ้น) เป็นเงิน 500.- บาท	3,500.- บาท	4,000.- บาท
10	5	3	(100 บาท × 5 วัน × 3 ชิ้น) เป็นเงิน 1,500.- บาท	3,500.- บาท	5,000.- บาท
11	5	5	(100 บาท × 5 วัน × 5 ชิ้น) เป็นเงิน 2,500.- บาท	3,500.- บาท	6,000.- บาท
12	5	10	(100 บาท × 5 วัน × 10 ชิ้น) เป็นเงิน 5,000.- บาท	3,500.- บาท	8,500.- บาท
13	7	1	(100 บาท × 1 ชิ้น × 7 วัน) เป็นเงิน 700.- บาท	3,500.- บาท	4,200.- บาท
14	15	1	(100 บาท × 1 ชิ้น × 15 วัน) เป็นเงิน 1,500.- บาท	3,500.- บาท	5,000.- บาท
15	30	1	(100 บาท × 1 ชิ้น × 30 วัน) เป็นเงิน 3,000.- บาท	3,500.- บาท	6,500.- บาท
16	7	10	(100 บาท × 10 ชิ้น × 7 วัน) เป็นเงิน 7,000.- บาท	3,500.- บาท	10,500.- บาท
17	15	10	(100 บาท × 10 ชิ้น × 15 วัน) เป็นเงิน 15,000.- บาท	3,500.- บาท	18,500.- บาท
18	30	10	(100 บาท × 10 ชิ้น × 30 วัน) เป็นเงิน 30,000.- บาท	3,500.- บาท	33,500.- บาท

*หมายเหตุ : ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



ด่วนที่สุด



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปร.

ถึง ผนท.

เลขที่ กปร.(ปน.) 652/2566

วันที่ 22 ส.ค.2566

เรื่อง ตรวจสอบรายละเอียดในหนังสือสัญญาการขอรับบริการติดตั้งฉนวนครอบสายไฟแรงสูง และฉนวนครอบลูกถ้วยแรงสูง

เรียน อ.ผ.นท.

๑. ข้อเท็จจริง

กฟช. มีหนังสือเลขที่ กฟช.(มอ) ๑๐๘๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๑) ถึง ผนท. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายละเอียดในหนังสือสัญญาการขอรับบริการติดตั้งฉนวนครอบสายไฟแรงสูง และฉนวนครอบลูกถ้วยแรงสูง (สัญญาติดตั้งฉนวน) (เอกสารแนบ ๒) และมีประเด็นหารือ ดังนี้

๑. แบบฟอร์มหนังสือสัญญาติดตั้งฉนวน มีข้อความถูกต้องตามระเบียบ และสามารถนำไปใช้ได้หรือไม่

๒. ผู้ที่มีอำนาจลงนามในสัญญาดังกล่าว

๒. กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ (พ.ร.บ. กฟภ.) (เอกสารแนบ ๓)

มาตรา ๖ “ให้จัดตั้งการไฟฟ้าขึ้นเรียกว่า “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”... มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(๑) ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

(๒) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”

มาตรา ๑๓ “ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

...

(๒) ซื้อ จัดหา จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนำ รับจำนอง โอน รับโอน แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้ทูลให้”

๒.๒ ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการดำเนินธุรกิจเสริมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อบังคับธุรกิจเสริม) (เอกสารแนบ ๔)

ข้อ ๙ “ในข้อบังคับนี้

“การดำเนินธุรกิจเสริมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” หมายความว่า การดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตาม พ.ร.บ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ...”

๓. ข้อพิจารณา ...

๓. ข้อพิจารณา

จากข้อเท็จจริง กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กปร. พิจารณาแล้วเห็นว่า การพิจารณาว่าการให้ใช้ฉนวนมีลักษณะเป็นสัญญาประเภทใดจะต้องคำนึงถึงเจตนาของคู่สัญญาเป็นสำคัญ เมื่อข้อตกลงในการใช้ฉนวนกำหนดให้ ฉนวนครอบสายไฟแรงสูงและฉนวนลูกถ้วยแรงสูง (ฉนวน) เป็นกรรมสิทธิ์ของ กฟภ. และเมื่อ กฟภ. ได้ดำเนินการติดตั้งฉนวนแล้ว ให้ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับบริการ นับแต่เวลานั้น โดยผู้รับบริการต้องระมัดระวังดูแลรักษาฉนวนดังเช่นวิญญูชนและมีหน้าที่ชำระค่าบริการการใช้งานฉนวน การให้ใช้ฉนวนในลักษณะนี้จึงเป็นการให้เช่าฉนวน นอกจากนี้ข้อตกลงการใช้ฉนวนยังกำหนดให้ กฟภ. มีหน้าที่ติดตั้งฉนวน โดยคิดค่าติดตั้งรื้อถอนฉนวนแยกต่างหากจากค่าใช้งานฉนวน ดังนั้น สัญญาให้ใช้ฉนวนจึงมีลักษณะของการให้บริการและให้เช่าฉนวนในสัญญาฉบับเดียวกัน (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๕๐/๒๕๔๒ เอกสารแนบ ๕) อย่างไรก็ตาม เมื่อสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการให้เช่าฉนวนเป็นหลัก โดยให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งรื้อถอน อีกทั้งเมื่อพิจารณาสัดส่วนงานตามสัญญาแล้ว ค่าใช้งานฉนวนมีอัตราที่สูงกว่าค่าติดตั้งรื้อถอนฉนวน สัญญาดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาให้เช่าฉนวน กปร. จึงเห็นควรจัดทำเป็น “สัญญาเช่าฉนวนครอบสายไฟแรงสูง หรือฉนวนครอบลูกถ้วยแรงสูง” (สัญญาเช่าฉนวน) และเพิ่มเติมข้อสัญญาลงในแบบฟอร์มหนังสือสัญญาเช่าฉนวน เพื่อให้เป็นไปตามร่างข้อกำหนดผู้รับบริการฉนวนครอบสายไฟแรงสูง หรือฉนวนครอบลูกถ้วยแรงสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เอกสารแนบ ๖) พร้อมกันนี้ ได้แก้ไขข้อความในแบบฟอร์มหนังสือสัญญาดังกล่าวเพื่อให้เกิดความรัดกุมมากขึ้น รายละเอียดปรากฏตามแนบ

สำหรับกรณีผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาดังกล่าวนั้น กปร. พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า จะต้องพิจารณาถึงฐานทางกฎหมายที่ กฟภ. อาศัยเป็นฐานในการจัดทำสัญญาดังกล่าวขึ้น โดยต้องพิจารณาฐานทางกฎหมายของการให้เช่าฉนวนแยกออกต่างหากจากการให้บริการติดตั้งรื้อถอนฉนวน ซึ่ง กปร. พิจารณาข้อเท็จจริง กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่า กฟภ. จะดำเนินการได้เฉพาะแต่กรณีตาม พ.ร.บ. กฟภ. มาตรา ๖ หรือ พ.ร.บ. กฟภ. มาตรา ๑๓ ดังต่อไปนี้

กรณีตาม พ.ร.บ. กฟภ. มาตรา ๖(๑) เป็นการดำเนินการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าอันเป็นการดำเนิน “ธุรกิจหลัก” ของ กฟภ. ซึ่งมีความหมายรวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง หากไม่มีการดำเนินการดังกล่าว จะไม่สามารถดำเนินการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าได้

กรณีตาม พ.ร.บ. กฟภ. มาตรา ๖(๒) ซึ่งถือเป็นการดำเนิน “ธุรกิจเสริม” ของ กฟภ. ตามข้อบังคับธุรกิจเสริม ข้อ ๙ นั้น จะต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของ มาตรา ๖(๑) ที่กำหนดให้ กฟภ. มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้ได้มาและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าด้วย ดังนั้น ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าจะต้องเป็นธุรกิจในการจัดให้ได้มาหรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า เช่น ธุรกิจผลิตลูกถ้วย สายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า (เทียบเคียงความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๔๗๔/๒๕๓๕ เอกสารแนบ ๗) ส่วนธุรกิจอื่นที่เป็นประโยชน์แก่ กฟภ. หมายถึงธุรกิจที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการหลักด้านพลังงานไฟฟ้าของ กฟภ. ด้วย (เทียบเคียงความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๖๙๖/๒๕๕๓ เอกสารแนบ ๘)

กรณีตาม พ.ร.บ. กฟภ. มาตรา ๑๓ กำหนดให้ กฟภ. มีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ตามที่ระบุได้ โดยมาตรา ๑๓(๒) กำหนดให้ กฟภ. มีอำนาจให้เช่าทรัพย์สินใด ๆ ได้ แต่เมื่อ กฟภ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. กฟภ. การดำเนินการใด ๆ ของ กฟภ. จึงต้องอยู่ภายใต้อำนาจและขอบวัตถุประสงค์ตามที่ พ.ร.บ. กฟภ. กำหนดอำนาจไว้ จากบทบัญญัติดังกล่าว เห็นได้ว่า ทรัพย์สินเหลือใช้ที่ กฟภ. จะนำออกให้เช่าจะต้องเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยสอดคล้องกับขอบวัตถุประสงค์ของ กฟภ. หรือเป็นไปเพื่อให้ กฟภ. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ตาม พ.ร.บ. กฟภ. มาตรา ๖ ได้

สำหรับการให้เข้าฉนวนนั้น มิใช่การดำเนินการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจำหน่าย พลังงานไฟฟ้าหรือการดำเนินการต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสามารถบรรลุผลอันจะถือเป็นการดำเนินธุรกิจหลัก ตาม พ.ร.บ. กฟภ. มาตรา ๖(๑) และเมื่อพิจารณาลักษณะของฉนวน ซึ่งมีคุณสมบัติในการควบคุมให้กระแสไฟฟ้าไหลอยู่เฉพาะในตัวนำไฟฟ้าโดยไม่รั่วไหลไปยังส่วนอื่นอันเป็นการป้องกันอันตรายให้แก่ผู้สัมผัสหรือทำงานใกล้ชิดกับสายไฟฟ้า จะเห็นได้ว่า ฉนวนมิใช่อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต จัดหา หรือจำหน่ายไฟฟ้าโดยตรง แตกต่างจากลูกถ้วย สายไฟฟ้า หรือหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการจำหน่ายไฟฟ้าผ่านระบบไฟฟ้า จึงมิใช่ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า อาศัยเหตุผลดังกล่าว การให้เข้าฉนวนจึงมิใช่การดำเนินธุรกิจเสริมของ กฟภ. ตาม พ.ร.บ. กฟภ. มาตรา ๖(๒) และข้อบังคับธุรกิจเสริม ข้อ ๙ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เมื่อฉนวนเป็นทรัพย์สินที่จัดซื้อมาด้วยงบประมาณของ กฟภ. และได้ความว่า กฟภ. ได้ใช้ทรัพย์สินดังกล่าวในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า ฉนวนจึงถือเป็นทรัพย์สินที่ กฟภ. จัดหามาเพื่อให้ กฟภ. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดส่งและให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนตาม พ.ร.บ. กฟภ. มาตรา ๖(๑) (เทียบเคียงความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๖๙๖/๒๕๕๓ เอกสารแนบ ๘) ด้วยเหตุนี้ กฟภ. จึงสามารถให้เข้าฉนวนอันเป็นทรัพย์สินที่เหลือใช้ของ กฟภ. ตาม พ.ร.บ. กฟภ. มาตรา ๑๓(๒)

สำหรับการให้บริการติดตั้งรื้อถอนฉนวนนั้น ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญและทักษะด้านไฟฟ้าของพนักงาน กฟภ. ผู้ปฏิบัติงาน จึงถือเป็นการให้บริการอันเป็นการดำเนินธุรกิจเสริมที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องกับกิจการหลักของ กฟภ. กฟภ. จึงสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ตาม พ.ร.บ. กฟภ. มาตรา ๖(๒) และข้อบังคับธุรกิจเสริม ข้อ ๙

อนึ่ง แม้ในส่วนของการติดตั้งรื้อถอนฉนวนจะถือเป็นการให้บริการตามข้อบังคับธุรกิจเสริมของ กฟภ. ก็ตาม แต่เมื่อการให้บริการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการให้เข้าทรัพย์สินซึ่งเป็นงานหลักของสัญญา ดังนั้น ในการพิจารณาผู้มีอำนาจลงนาม จะต้องพิจารณาโดยถือว่า สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาให้เข้าฉนวน ซึ่งในปัจจุบัน ยังไม่ปรากฏว่า ผวก. ได้มอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาดังกล่าว จึงเห็นควรให้ ผผช. นำเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัติใช้แบบฟอร์มสัญญาดังกล่าวและมอบอำนาจการลงนามในสัญญาพร้อมกับการขออนุมัติหลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการฉนวนต่อไป ตาม พ.ร.บ. กฟภ. มาตรา 29 วรรคหนึ่ง อย่างไรก็ตาม อำนาจของ ผวก. ตาม พ.ร.บ. กฟภ. มาตรา 29 วรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามนโยบายและข้อบังคับที่คณะกรรมการวางไว้ โดย พ.ร.บ. กฟภ. มาตรา 23 วรรคหนึ่งและมาตรา 23(1) กำหนดให้ คณะกรรมการ กฟภ. มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของ กฟภ. รวมถึงวางข้อบังคับเกี่ยวกับการให้เข้าทรัพย์สิน ตามมาตรา 13 (2) ด้วย ซึ่งในขณะนี้ คณะกรรมการ กฟภ. ยังมิได้วางข้อบังคับหรือนโยบายในเรื่องดังกล่าว จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อขออนุมัติในหลักการเพื่อดำเนินการดังกล่าวต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและนำเสนอ รผก.(บก) เพื่อพิจารณา หากเห็นชอบ กปร. จะได้แจ้งให้ ผผช. ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดำเนินการแจ้ง ผผช.ต่อไป

(นางสัญญาลักษณ์ สุขเกษม)

อผ.นก. รักษาการแทน ผชก.(บก-กม)

ปฏิบัติงานแทน รผก.(บก)

22 ส.ค. 2566

แผนกปฎิภาณกฎหมายในประเทศ

โทร. ๖๒๔๕

(นางสาวปัทมา งามกุลไกรศรี)

อก.ปร.

เรียน รผก.(บก) ผ่าน ผชก.(บก-กม) 22 ส.ค. 66

เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กปร. จะได้แจ้งให้ ผผช. ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสัญญาลักษณ์ สุขเกษม)

อผ.นก.

22 ส.ค. 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ กฟพ.
วันที่

สัญญาเช่าฉนวนครอบสายไฟแรงสูง และฉนวนครอบลู่ถ้วยแรงสูง

หนังสือฉบับนี้ทำที่.....ตำบล.....อำเภอ.....
จังหวัด.....เมื่อวันที่.....ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดย.....ตำแหน่ง.....ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ
เลขที่.....ลงวันที่.....ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง
กับ.....โดย.....(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้รับ
มอบอำนาจ ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลเลขที่...../หนังสือมอบอำนาจเลขที่.....
ลงวันที่.....)สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่..... ตรอก/ซอย..... หมู่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะ
เรียกว่า “ผู้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาไว้ต่อกัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู้เช่าตกลงเช่าฉนวนครอบสายไฟแรงสูง และฉนวนครอบลู่ถ้วยแรงสูง รายละเอียด ดังนี้
1.1 ฉนวนครอบสายไฟแรงสูงขนาด.....เควี. จำนวน.....ชิ้น
1.2 ฉนวนครอบลู่ถ้วยแรงสูงขนาด.....เควี. จำนวน.....ชิ้น
เพื่อใช้ในการ.....
โดยติดตั้ง ณ สถานที่.....

ข้อ 2. ผู้เช่าตกลงให้ผู้ให้เช่าดำเนินการติดตั้งและรื้อถอนฉนวน ตามข้อ 1.
ข้อ 3. การดำเนินการตามข้อ 1. มีกำหนดระยะเวลาจำนวน.....วัน โดยเริ่มนับถัดจากวันที่ติดตั้งแล้วเสร็จ โดยหาก
ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้เช่ายังมีความประสงค์ที่จะเช่าทรัพย์สินตามข้อ 1. ต่อไป ให้ผู้เช่าแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้ให้เช่าทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทำการ โดยระบุระยะเวลาที่ประสงค์จะเช่าทรัพย์สินต่อ และหากผู้ให้เช่ายินยอมตามที่ผู้เช่าร้องขอ ให้มี
หนังสือแจ้งผู้เช่าทราบถึงระยะเวลาการเช่าและอัตราค่าเช่า ทั้งนี้ ให้ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย
หากผู้เช่าไม่ได้แจ้งขอขยายระยะเวลา หรือผู้ให้เช่าไม่ยินยอมให้ผู้เช่าขยายระยะเวลาเช่าตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่าจะ
ดำเนินการรื้อถอนฉนวนครอบสายไฟแรงสูง และฉนวนครอบลู่ถ้วยแรงสูงและขนย้ายกลับไปยังที่ทำการของผู้ให้เช่า
ข้อ 4. ในวันทำสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าและค่าบริการให้แก่ผู้ให้เช่า โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ค่าเช่าฉนวนครอบสายไฟแรงสูง และหรือฉนวนครอบลู่ถ้วยแรงสูง รวมเป็นเงินจำนวน.....บาท
(.....) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.2 ค่าบริการติดตั้งและรื้อถอนฉนวนครอบสายไฟแรงสูง และหรือฉนวนครอบลู่ถ้วยแรงสูง (รวมค่าขนย้ายแล้ว)
รวมเป็นเงินจำนวน.....บาท (.....) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.3 เงินประกัน¹ รวมเป็นเงินจำนวน.....บาท (.....) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระบุ.....จำนวน.....บาท
รายละเอียดค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ทั้งนี้ หากผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่าและค่าบริการ
ดังกล่าว ผู้เช่าตกลงจะชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้เช่า ในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี นับถัดจากวันครบกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้เช่า
ชำระครบถ้วน

ข้อ 5. ฉนวนครอบสายไฟแรงสูง และฉนวนลู่ถ้วยแรงสูงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า โดยเมื่อผู้ให้เช่าได้ติดตั้งฉนวนครอบสายไฟ
แรงสูงและฉนวนครอบลู่ถ้วยแรงสูงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้เช่าโดยสมบูรณ์นับแต่เวลานั้น โดยผู้เช่าต้อง
ระมัดระวังดูแลรักษาทรัพย์สินดังกล่าวดังเช่นวิญญูชนสวณรักษาทรัพย์สินของตน

ผู้เช่าต้องรับผิดชอบในความเสียหายและบุบสลายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น แม้ความเสียหาย บอบสลาย หรือสูญหายนั้นเกิดขึ้น
เพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม โดยหากทรัพย์สินที่เช่าเกิดบุบสลาย หรือเสียหายขึ้นประการใด ผู้เช่าต้องรีบแจ้งผู้ให้เช่าทราบโดยทันที

ข้อ 6. ผู้เช่าจะนำฉนวนครอบสายไฟแรงสูง และฉนวนครอบลู่ถ้วยแรงสูงดังกล่าวไปให้ผู้อื่นเช่าช่วง หรือนำไปใช้ประโยชน์
อย่างอื่นนอกจากที่ระบุในสัญญานี้ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า

ข้อ 7. ...

¹ เงินวางเพื่อเป็นประกันค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามสัญญา โดยผู้ให้เช่ามีสิทธิหักเงินจำนวนนี้ได้

ข้อ 7. ผู้เช่ามีหน้าที่ชดเชวนครออสายไฟแรงสูง และฉนวนครอบลู่ด้วยแรงสูงตามเงื่อนไขข้อกำหนดผู้ให้บริการ ฉนวนครอบสายไฟแรงสูง และฉนวนครอบลู่ด้วยแรงสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา รวมทั้งยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว และหนังสือบอกกล่าว ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของผู้ให้เช่าด้วย

ในระหว่างการเช่า หากฉนวนครอบสายไฟแรงสูง และฉนวนครอบลู่ด้วยแรงสูงเกิดสกปรกเปรอะเปื้อน ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีล้างทำความสะอาด ผู้เช่าตกลงเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายสำหรับการทำความสะอาดให้ดังกล่าว โดยผู้ให้เช่าจะมีหนังสือแจ้งจำนวนค่าใช้จ่ายให้ผู้เช่าทราบต่อไป หากผู้เช่าไม่ชำระ ผู้ให้เช่ามีสิทธิหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวออกจากเงินประกันตามข้อ 4.3 ได้

ข้อ 8. ถ้าผู้เช่ามิได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือมิได้ชำระเงินใดๆ ภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ในกรณีเช่นนี้ ผู้ให้เช่าจะมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้เช่าแก้ไข ถ้าผู้เช่ามิได้ดำเนินการดังกล่าวภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควรนับแต่วันที่รับหนังสือดังกล่าว ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกค่าเสียหายจากผู้เช่าทั้งหมด หากผู้เช่าไม่ชำระ ผู้ให้เช่ามีสิทธิหักค่าเสียหายดังกล่าวออกจากเงินประกันตามข้อ 4.3 ได้

ข้อ 9. ถ้าหากเกิดอันตรายหรือเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดของผู้เช่า ซึ่งรวมถึงการไม่ปฏิบัติตามสัญญาและหรือหนังสือบอกกล่าวของผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 10. ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อชีวิตหรือทรัพย์สินใดๆ ของผู้เช่า อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้ให้เช่า รวมถึงพนักงาน ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าด้วย

ข้อ 11. คู่สัญญามีสิทธิที่จะทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่ม-ลดปริมาณงานตามข้อ 1. ได้ โดยคู่สัญญาจะได้ตกลงอัตราค่าบริการหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามสัดส่วนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป

ในกรณีที่ผู้เช่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานตามวรรคแรก ผู้ให้เช่าสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานดังกล่าว

ข้อ 12. บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่คู่สัญญาได้ให้ไว้แก่กันก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบ และมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

ข้อ 13. ให้ถือว่า ข้อกำหนดผู้ให้บริการฉนวนครอบสายไฟแรงสูง และฉนวนครอบลู่ด้วยแรงสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งแนบท้ายสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ให้ถือคำวินิจฉัยของผู้ให้เช่าเป็นที่สุด

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... ผู้ให้บริการ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับบริการ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อกำหนดผู้รับบริการฉนวนครอบสายไฟแรงสูง และฉนวนครอบลูกถ้วยแรงสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1. เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ติดตั้งฉนวนครอบสายไฟแรงสูง และฉนวนครอบลูกถ้วยแรงสูงให้แก่ผู้รับบริการเรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับบริการโดยสมบูรณ์ นับตั้งแต่นั้น
2. ห้ามผู้รับบริการประกอบไม้นั่งร้านไปสัมผัสหรือติดกับฉนวนครอบสายไฟแรงสูง หรือฉนวนครอบลูกถ้วยแรงสูง โดยไม้นั่งร้านต้องอยู่ห่างฉนวนครอบสายไฟ หรือฉนวนครอบลูกถ้วยแรงสูงไม่น้อยกว่ามาตรฐานระยะห่างที่ปลอดภัยในการก่อสร้างทางไฟฟ้า ตามเอกสารแนบ (การประกอบเลขที่ 9301 หรือใหม่กว่า)
3. ห้ามผู้รับบริการใช้บันจัน (ความหมายตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) ไปสัมผัสหรือติดกับฉนวนครอบสายไฟแรงสูง หรือฉนวนครอบลูกถ้วยแรงสูง
4. ห้ามบุคคลหรือเครื่องกล ปฏิบัติในกรณีต่างๆ ดังนี้
 - 4.1 ยกหรือพาสิ่งของ เช่น ไม้, พลาสติก, โลหะต่างๆ ไปใกล้ขีด หรือเบียด หรือสัมผัสกับฉนวนครอบสายไฟแรงสูง หรือฉนวนครอบลูกถ้วยแรงสูง
 - 4.2 นำหรือพาวัตถุใดๆ เช่น เศษปูน น้ำปูนซีเมนต์ น้ำยาง สี กาว หรือสารเคมีอื่นๆ เปื้อนฉนวนครอบสายไฟแรงสูง หรือฉนวนครอบลูกถ้วยแรงสูง
5. ในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีฉนวนครอบสายไฟแรงสูงหรือฉนวนครอบลูกถ้วยแรงสูง ไม่เพียงพอต่อความยาวของสถานที่ก่อสร้าง กำหนดให้การขยับหรือเลื่อนฉนวนครอบสายไฟแรงสูงหรือฉนวนครอบลูกถ้วยแรงสูง เป็นไปตามคำแนะนำ หรือตามแนวทางปฏิบัติที่การไฟฟ้านั้นๆ กำหนด หรือแจ้งให้การไฟฟ้านั้นๆ ส่งพนักงานเป็นผู้ขยับหรือเลื่อนฉนวนครอบสายไฟแรงสูงหรือฉนวนครอบลูกถ้วยแรงสูง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ
6. ห้ามผู้รับบริการหรือบุคคลใดที่มีใช้เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือบุคคลที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย ทำการขยับหรือเลื่อนฉนวนครอบสายไฟแรงสูงหรือฉนวนครอบลูกถ้วยแรงสูง เป็นอันตราย
7. กรณีผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หากเกิดอันตรายหรือเกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินใดๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี